

**TOUT SUR LA
MEILLEURE OFFRE
FINALE (MOF ou BAFO)
ET LA NEGOCIATION
EN MARCHES PUBLICS**

M A R C H E S P U B L I C S

Meilleure Offre Finale (MOF) ou

Best And Final Offer (BAFO) en anglais

invitation faite aux soumissionnaires
présélectionnés pour soumettre une dernière
version optimisée de leur offre, généralement
sans renégociation après.

Négociation

dialogue entre l'acheteur et un ou plusieurs
soumissionnaires pour ajuster certains
termes (techniques, financiers, contractuels)
de l'offre avant attribution

Processus de mise en œuvre d'une BAFO

1. Pré-sélection (shortlist) des soumissionnaires
techniquement qualifiés.

2. L'acheteur invite formellement ces derniers à soumettre
leur meilleure offre finale, en précisant :

Les critères à améliorer, les aspects non modifiables, la date
limite

3. Les offres finales sont ouvertes une seule fois (pas de
discussions après).

4. L'offre la plus avantageuse économiquement (au sens des
critères d'évaluation) est retenue.

5. Attribution directe, sans nouvelle négociation.

Processus de négociation

1. Autorisé par certaines dispositions (ex : procédures concurrentielles avec négociation, dialogues compétitifs).

2. L'acheteur engage un ou plusieurs tours de négociation avec les soumissionnaires qualifiés.

3. Échanges sur :

Prix (si applicable), Méthodologie, Délai, Clauses contractuelles

À l'issue des discussions, une offre finale peut être soumise.

Attribution sur la base de cette offre négociée.

BAFO vs Négociation :

Mutuellement exclusives ?

Oui, souvent, elles sont exclusives dans une même procédure.

Pourquoi ?

Parce que la BAFO clôture le processus sans appel.

Exemple Banque Mondiale (règlement 2025) :

« Si la meilleure offre finale est demandée, aucune négociation supplémentaire n'est autorisée. »

Donc, soit on négocie, soit on demande une BAFO.

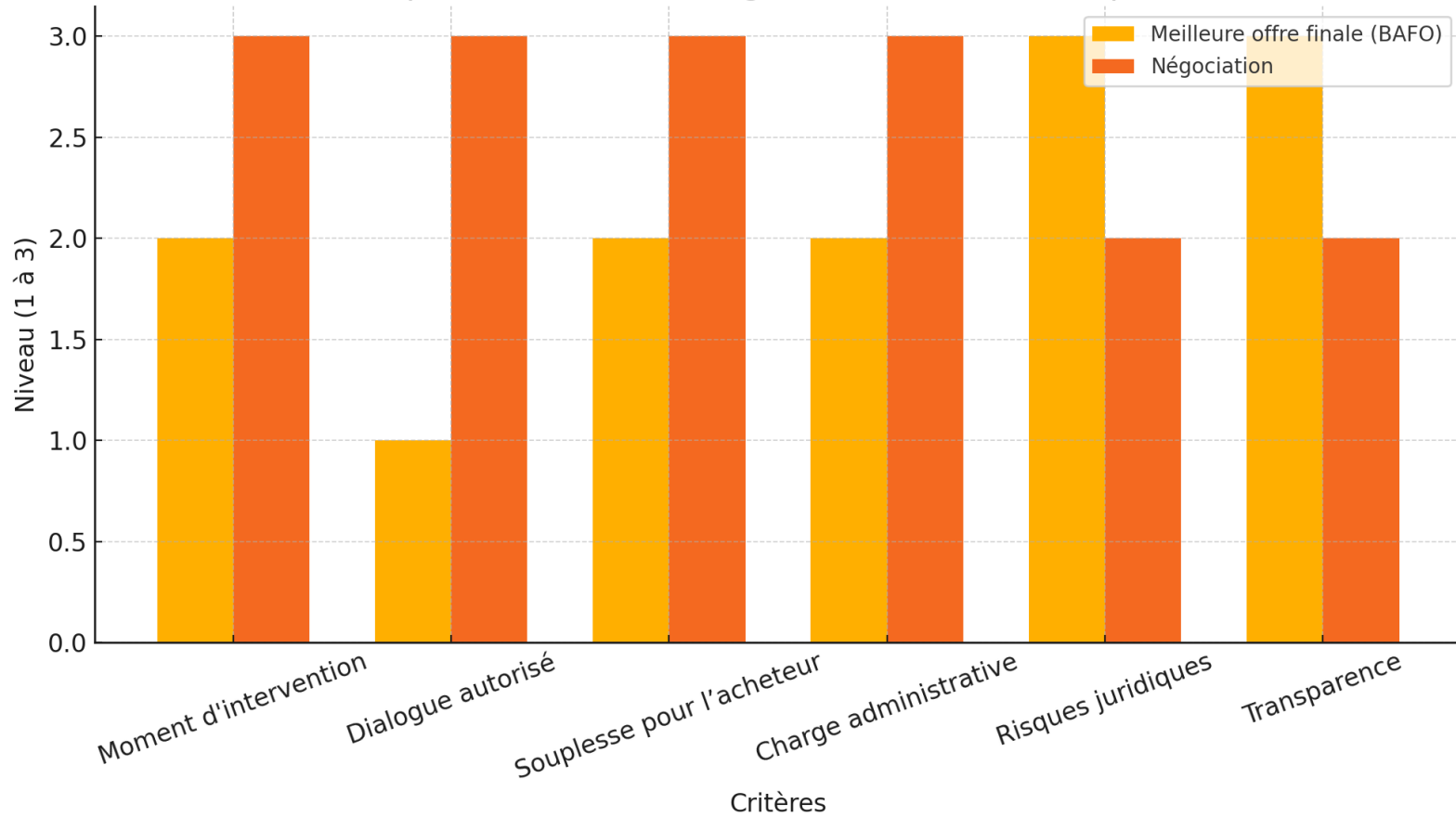
Mais pas les deux, sinon bonjour les conflits d'équité

Défis	Détails
Clarté des règles	Mal encadrée, une BAFO peut ressembler à une négociation déguisée.
Équité	Tous les soumissionnaires doivent être traités de manière identique.
Transparence	Risque de soupçons si certains reçoivent plus d'infos que d'autres.
Charge administrative	Rallonge le processus (surtout pour les gros marchés).
Marge d'amélioration réelle	Certains soumissionnaires peuvent "gonfler" leur première offre, anticipant la BAFO.

Bonnes pratiques

- Documenter chaque étape du processus.
- Éviter la BAFO si une négociation est déjà prévue.
- S'assurer que la demande de BAFO est claire, équitable et identique pour tous (dans dossier d'appel à concurrence ou addenda).
- Envisager la BAFO dans les procédures complexes ou à forte valeur, où une amélioration est réaliste.

Comparatif : BAFO vs Négociation en marchés publics



Conclusion

✓ Le bon choix dépend du
contexte :

BAFO = clarté, rapidité, équité

Négociation = flexibilité,
ajustements, dialogue



CABINET INTERNATIONAL DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  • 228 99 09 09 02 • 971 05 06 15 28 62

Lomé (Togo) • Dubaï (United Arab Emirates)

consulting@bassentreprises.com

www.bassentreprises.com